



PUTUSAN
Nomor 1809 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURINIS,**
2. **YANTI,**
3. **IZAL,**
4. **NOVI YULKA PUTRA,**
5. **RICI PURNANDO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Padang Tandikat, Koto Marapak, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMF., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Chandra & Partners, beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SYAMSUARLIS,** bertempat tinggal di Padang Tandikat, Koto Marapak, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. **YON HARDIANTO,** bertempat tinggal di Padang Tandikat, Koto Marapak, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

3. **ERNAWATI alias SUPIK SIBAR/SUPIK BIDIN**, bertempat tinggal di Padang Tandikat, Koto Marapak, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
4. **ELNAWATI**, bertempat tinggal di belakang Pasar Baru, RT 022, RW 000, Desa/Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
5. **ALI UMAR**, bertempat tinggal di belakang Pasar Baru, RT 022, RW 000, Desa/Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yunisman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan, beralamat di Komplek Pelangi Indah, Blok B/4, Nomor 2, RT 001, RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

DIAN, bertempat tinggal di Padang Tandikat, Koto Marapak, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah tahun 1943 antara angku/kakek Penggugat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Imam Jalin dengan Djoedien Datuk Bandaro Putih, tanah mana terletak di Padang Tandikek, Kampung Merapak, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Banganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Elija/Joerai,
- Sebelah selatan berbatas dengan Maasir/Layak,
- Sebelah timur berbatas dengan Maasir/Layak,
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Gia;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Nurinis) yang menjual sebagian tanah objek perkara tanggal 7 Agustus 2006 kepada Penggugat 4 dan 5 (Elnawati dan Ali Umar), merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena tanah yang dibeli Elnawati dan Ali Umar tersebut merupakan bagian tanah yang dibeli oleh Imam Jalin yang merupakan angku/kakek Penggugat 4, yang mana Penggugat 4 merupakan ahli waris dari Imam Jalin, dengan ukuran panjang sebelah timur 12 m (dua belas meter), panjang sebelah barat 27 m (dua puluh tujuh meter), lebar sebelah utara 29 m (dua puluh sembilan meter) dan lebar sebelah selatan 23,5 m (dua puluh tiga koma lima meter), adapun batas-batas sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak dibaliknya tanah Elija,
- Sebelah selatan berbatas dengan Upik Bidin/Upik Sibar,
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Bandes sekarang menjadi jalan kabupaten di baliknya kawan tanah ini juga,
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Imen Gia;

4. Menyatakan Jual Beli tanggal 7 Agustus 2006 antara Nurinis, panggilan Ini (kemenakan Natun) dengan Penggugat 4 dan 5 (Ernawati) dan Ali Umar (suami Ernawati) merupakan bagian tanah yang dibeli oleh Imam Jalin yang merupakan angku/kakek Penggugat 4, yang mana Penggugat 4 merupakan ahli waris dari Imam Jalin;

5. Menyatakan tidak sah/batal Surat Keterangan Jual Beli tanggal 7 Agustus 2006 antara Nurinis, panggilan Ini (kemenakan Natun) dengan Penggugat 4

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 5 (Ernawati) dan Ali Umar (suami Ernawati);
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang pembelian tanah tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat 4 dan 5 (Ernawati) dan Ali Umar (suami Ernawati);
 7. Menyatakan sah Surat Pernyataan Putus Hak Milik tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Sumar dan Upam (Kaum Para Tergugat);
 8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebagian tanah pembelian Imam Jalin tanah tahun 2007 yang sebelumnya masih tahun 2007 dikuasai oleh Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah yang dibeli oleh Elnawati dan Ali Umar kepada Nurinis atau sama dengan tanah yang diminta (Nurinis), Sumar dan Upam kepada Samsibar dan Samsibar, Elnawati dan Ali Umar belum mengizinkannya,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Maasir/Layak,
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Bandes sekarang menjadi jalan kabupaten di baliknya kawan tanah ini juga,
 - Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Imen Gia;
 9. Menyatakan objek perkara adalah:
 - a. Tanah yang dikuasai Para Tergugat yang berasal dari tanah yang dibeli oleh Elnawati dan Ali Umar (Penggugat 4 dan 5) kepada Tergugat I (Nurinis) atau sama dengan tanah yang diminta oleh Tergugat I (Nurinis), Sumar dan Upam kepada Samsibar, terhadap permintaan tersebut belum disetujui oleh Samsibar, Elnawati dan Ali Umar (vide: posita angka 4 dan 6);
 - b. Tanah yang dikuasai Para Tergugat yang sebelumnya dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 2007 (vide: posita angka 7);Bahwa tanah sebagaimana angka a dan b di atas satu hamparan merupakan sebagian dari tanah pembelian Imam Jalin, yang terletak di Padang Tandikek Kampung Merapak, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Banganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Eli Ija-Jurai (alm),
- Sebelah selatan berbatas dengan Maasir/Layak,
- Sebelah timur berbatas dahulunya dengan Jalan Bandes/sekarang dengan jalan kabupaten di baliknya kawan tanah ini juga,
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang sekarang dikuasai oleh Imen Gia;

10. Menyatakan tanah objek perkara adalah hak Para Penggugat selaku cucu dan ahli waris dari Imam Jalin;

11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar, menanam pisang dan menanam pohon pinang di atas objek perkara, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dari hak miliknya ataupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat secara sukarela, apabila Para Tergugat ingkar maka dapat dimintakan bantuan aparat keamanan negara baik Polisi, TNI maupun alat keamanan negara lainnya;

13. Menyatakan sah kuat dan berharga sita jamin (*conservatoir beslag*) atas kedua bidang objek perkara;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio declinatoir*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pnn, tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.289.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 16 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 27 April 2022 Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pnn, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah Jual Beli Tanah tahun 1943 antara angku/kakek Para Pembanding semula Para Penggugat bernama Imam Jalin dengan Djoedin Datuk Bandaro Putih, tanah mana terletak di Padang Tandikek, Kampung Merapak Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Elija/Joerai,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Maasir/Layak,
 - Sebelah timur berbatas dengan Maasir/Layak,
 - Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Gia;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (Nurinis) yang menjual sebahagian tanah objek perkara tanggal 7 Agustus 2006 kepada Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V (Elnawati dan Ali Umar) merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*), karena tanah yang dibeli Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V (Elnawati dan Ali Umar) tersebut merupakan bagian tanah yang dibeli oleh Imam Jalin yang merupakan angku/kakek Pembanding IV semula Penggugat IV, yang mana Pembanding IV semula Penggugat IV merupakan ahli waris dari Imam Jalin, dengan ukuran panjang sebelah timur 12 m (dua belas meter), panjang sebelah barat 27 m (dua puluh tujuh meter), lebar sebelah utara 29 m (dua puluh sembilan meter) dan lebar sebelah selatan 23,5 m (dua puluh tiga koma lima meter), adapun batas-batas sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak dibaliknya tanah Elija,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Upik Bidin/Upik Sibar,
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Bandes, sekarang menjadi jalan kabupaten, dibaliknya kawan tanah ini juga,
 - Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Imen Gea;
4. Menyatakan tidak sah/batal Surat Keterangan Jual Beli tanggal 7 Agustus 2006 antara Terbanding I semula Tergugat I (Nurinis panggilan Ini, kemenakan Natun) dengan Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V (Ernawati dan Ali Umar);
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mengembalikan uang pembelian tanah tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah Surat Pernyataan Putus Hak Milik tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Sumar dan Upam (kaum Para Terbanding semula Para Tergugat);
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dari hak miliknya ataupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, dan setelah kosong diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara sukarela, apabila ingkar dapat dimintakan bantuan dari aparat keamanan negara, yaitu Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/2022/PN Pnn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 16 Agustus 2022, yang dimohonkan Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pnn, pada tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah hak milik sah Para Tergugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Painan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak dikarenakan adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik selaku pihak dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada kewajiban agar semua ahli waris dari Imam Jalin untuk dijadikan pihak, disamping itu apabila ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap perkara ini, maka yang bersangkutan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan intervensi, baik membela kepentingan dirinya sendiri maupun membela salah satu pihak yang berperkara;

Bahwa alasan kasasi angka 2 tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat mempertimbangkan bahwa objek sengketa merupakan warisan dari Iman Jalin yang ahli warisnya Para Penggugat, sehingga perbuatan Natun yang menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hibah dari Natun kepada Nurinis (bukti T-2) dan Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Air Haji Nomor 05/KAN-AH/V/VII/2001 (bukti T-5) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian objek sengketa kepada Penggugat IV dan Penggugat V adalah tidak sah, sehingga Tergugat I harus mengembalikan uang hasil pembelian tersebut kepada Penggugat IV dan V;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NURINIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NURINIS**, 2. **YANTI**, 3. **IZAL**, 4. **NOVI YULKA PUTRA**, 5. **RICI PURNANDO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1809 K/Pdt/2023